

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7719/2542

ร้อยตำรวจเอก ดิเรก มาลีวัลย์
นาย สาวรี มาลีวัลย์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายตามคำสั่งศาลได้จัดการแบ่งปันที่ดินมรดกตามคำสั่งเสียของผู้ตาย โดยทายาททุกคนรวมตลอดทั้งผู้คัดค้านตกลงยินยอมการจัดการมรดกของผู้ร้องจึงชอบด้วยกฎหมาย เมื่อทายาทอื่นรวมทั้งผู้คัดค้านได้จดทะเบียนรับโอนที่ดินมรดกในส่วนของตนไปแล้ว และไม่มีทรัพย์สินมรดกอื่นต้องแบ่งแก่ทายาทต่อไป การจัดการมรดกย่อมสิ้นสุดตั้งแต่บัดนั้นความเป็นผู้จัดการมรดกตลอดทั้งสิทธิหน้าที่ในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ร้องย่อมสิ้นสุดลงผู้คัดค้านจึงไม่อาจขอให้ถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกได้ แม้ผู้คัดค้านจะยังไม่ใช้สิทธิขอจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินมรดกที่กันไว้เป็นทางเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของตนตามข้อตกลงก็ตาม

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายสง่า มาลีวัลย์ ผู้ตาย

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องมิได้ลงมือจัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกภายใน 15 วัน มิได้จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนมิได้แบ่งปันมรดกให้เสร็จภายใน 1 ปี ปล่อยปละละเลยเป็นเวลา 2 ปีเศษ จึงได้ดำเนินการแบ่งปันทรัพย์สินมรดก

ให้แก่ทายาท การแบ่งปันทรัพย์สินมรดกเป็นไปตามอำเภอใจไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เป็นการกระทำโดยไม่สุจริตและเบียดบังทรัพย์สินมรดกให้แก่ตนเองขอให้สั่งถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดก และตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้ร้องยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้ร้องแบ่งปันทรัพย์สินมรดกของผู้ตายโดยเป็นธรรมและสุจริตแล้ว และไม่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินมรดกของผู้ตายอีก จึงไม่มีสาเหตุที่จะถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ขอให้ยกคำร้องขอของผู้คัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ร้องจัดการแบ่งปันที่ดินมรดกตามคำสั่งเสียของผู้ตายโดยทายาททุกคนรวมตลอดทั้งผู้คัดค้านตกลงยินยอมการจัดการมรดกของผู้ร้องจึงชอบด้วยกฎหมายเมื่อทายาทและผู้คัดค้านได้จดทะเบียนรับโอนที่ดินมรดกในส่วนของตนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2537 และไม่มีทรัพย์สินมรดกอื่นต้องแบ่งแก่ทายาทต่อไป การจัดการมรดกย่อมสิ้นสุดตั้งแต่บัดนั้น แม้ผู้คัดค้านจะยังไม่ใช้สิทธิขอจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินที่กันไว้เป็นทางเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของตนตามข้อตกลงก็ตาม ดังนั้น ความเป็นผู้จัดการมรดกตลอดทั้งสิทธิหน้าที่ในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ร้องจึงสิ้นสุดลงไปแล้ว ผู้คัดค้านไม่อาจจะขอให้ถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกได้

(สมชาย พงษ์ธา-กมล เพียรพิทักษ์-ประดิษฐ์ สิงห์ทัศน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ